

1001467-30.2022.8.26.0356

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Íris Daiani Paganini dos Santos Salvador

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Giovani Eduardo da Silva Ortiz

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

A Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de GIOVANI EDUARDO DA SILVA ORTIZ, qualificado nos autos, por haver, segundo consta, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

2ª Vara

Rua Adelino Minari, 726, Mirandópolis - SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001467-30.2022.8.26.0356 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001467-30.2022.8.26.0356

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Giovani Eduardo da Silva Ortiz

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

A Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de GIOVANI EDUARDO DA SILVA ORTIZ, qualificado nos autos, por haver, segundo consta, praticado a conduta delituosa tipificada no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V (tráfico interestadual), ambos da Lei nº 11.343/06, devidamente descrita na inicial acusatória de fls. 130/131.

O acusado foi preso em flagrante delito no dia 26.04.2022 (fls. 01). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 46/49).

Seguindo o procedimento especial previsto na Lei nº. 11.343/2006, o réu foi devidamente notificado (fls. 147) e apresentou defesa preliminar (fls. 154/155).

Na sequência, a denúncia foi recebida em 28.06.2022 (fls. 156) e o réu foi citado (fls. 168).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns (fls. 175/176) e o réu foi interrogado (fls. 177).

Encerrou-se a instrução, tendo as partes apresentado suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 178/180). A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado dada insuficiência probatória. Pugnou ainda por questões relacionadas à dosimetria da pena (fls. 180/181).

É o relatório. Fundamento e decido.

O réu foi denunciado porque, segundo consta, no dia 26.04.2022, por volta das 16h55min, na Rodovia SP 300, KM 607, neste Município e Comarca de Mirandópolis, transportava, do Estado do Mato Grosso do Sul para o município de Promissão/SP, com o escopo de entregar ao consumo de terceiros, 54 “tabletes” de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso total de 50,420 quilos, sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade delitiva é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16), laudo de constatação (fls. 35/38 e 105/106), exame químico-toxicológico (fls. 88/93), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

No tocante a autoria dos fatos também está sobejamente comprovada porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhe apontar como autora do crime em apreço.

Pois bem. Ouvida em Juízo, a testemunha JOÃO VÍTOR NASCIMENTO LINS, policial militar, relatou que estava em operação, abordou o veículo do réu, sentiu cheiro característico de maconha e iniciou busca pessoal e no veículo, onde foram encontrados 54 tabletes de maconha. Indagou o réu que disse que foi para o estado de Mato Grosso, onde deixou o carro em um estacionamento para um terceiro carregá-lo com a droga (fls. 175).

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha ANTONIO ALEXANDRE DE CARVALHO, policial militar (fls. 176).

O acusado foi ouvido em duas oportunidades. Na fase administrativa relatou que no dia 19.04.2022 se deslocou até a fronteira com o Paraguai, na cidade de Ponta Porã/MS, ficando naquela região até a data dos fatos. Ficou hospedado no Hotel Frontier enquanto o carro era preparado para o transporte do entorpecente. Não soube dizer se a maconha transportada tem origem do Paraguai. Na data dos fatos, após o carro ser devolvido, ele passou a deslocar sentido Promissão/SP onde seria entregue a maconha. Receberia pelo transporte da droga R\$10.000,00 (dez mil reais). Não sabe para quem entregaria as drogas em Promissão/SP, apenas que encontraria um terceiro em um posto de gasolina onde deixaria o veículo para que se retirassem as drogas (fls. 10/11).

Em juízo confessou o crime, alegando que sua mãe precisa realizar três

procedimentos cirúrgicos, e que em um ato de desespero aceitou a proposta de transportar a droga. Receberia R\$10.000 (dez mil reais) pelo transporte. Era o proprietário do carro e acredita ter sido chamado para fazer o transporte da droga pois já realizava outros serviços de frete em sua região (fls. 177).

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre a prova colhida em Juízo, estou convencido de que o acusado praticou o crime que lhe foi imputado.

O réu confessou a prática do delito e, em que pese a confissão não ter mais a força absoluta de outrora, continua sendo importante elemento de prova, ainda mais quando colhida em Juízo, isenta de qualquer coação, e está em consonância com as demais provas carreadas nos autos, que só poderia ser elidida por prova cabal em sentido contrário, o que não ocorreu.

No mais, as testemunhas relataram os fatos de forma coesa e harmônica, não havendo nenhum indício de que vieram em juízo apenas para prejudicar alguém que soubesse ser inocente. Além disso, suas declarações foram corroboradas pelas palavras do próprio acusado, que confessou a prática delituosa.

Bate-se a defesa técnica pela absolvição do acusado, diante ausência de provas. Entretanto a tese aventada deve ser afastada por todo o até aqui exposto.

Questões relacionadas à dosimetria da pena serão analisadas oportunamente.

Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo dúvida alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve o acusado responder pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº. 11.343/2006.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, com preponderância do art. 42, da Lei 11.343/06.

Conforme F.A. de fls. 132/136 e certidões de fls. 40/41, o réu é primário e não ostenta Maus antecedentes. Contudo, por se tratar do entorpecente de grande poder viciante e efeitos devastadores, a aplicação direta do art. 42 da Lei 11.343/06 - "quantidade" e "natureza" da droga, permite a fixação de sua pena base acima do mínimo legal, majorando-a em 1/6 a saber: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multas, fixado no mínimo unitário.

Não há agravantes. Presente a atenuante da confissão, torno a reprimenda ao seu mínimo legal cominado em abstrato.

Na terceira fase de fixação da pena, deve ser aplicada a causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, uma vez que restou comprovado que o houve o tráfico interestadual, de forma que majoro a pena em 1/6, a saber: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três dias multa) dias- multa, fixados no mínimo unitário

Contudo, aplicável in casu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Conforme se depreende da F.A., a ré é primária e sem antecedentes criminais. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que integre organização criminosa. Fixada a aplicação da causa de diminuição da pena, deve-se dosá-la dentro dos limites legais. Para tanto, devem ser ponderadas as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal e, precipuamente, o disposto no art. 42 da Lei. 11.343/2006. Com base nesses preceitos, e considerando a análise feita para a fixação da pena base, esta deve ser reduzida em 2/3, passando a

reprimenda de: 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados no mínimo unitário.

Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

Com relação à fixação do regime inicial da pena, em sessão extraordinária realizada no dia 27 de junho de 2012, no julgamento do HC n.º 111.840, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, do artigo 2º, da Lei n.º 8.072/90. Assim, mesmo se tratando de crimes hediondos e equiparados, a fixação do regime inicial para cumprimento da pena deverá ser feita com observância das normas contidas no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Assim, no caso em tela, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, tendo em vista o quanto disposto pelo art.33, §2º, alínea "c" do CP.

Ainda, uma vez que a apenada preenche os requisitos estampados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, substituo-lhe a pena privativa de liberdade ora aplicada por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, em entidade ou programa comunitário ou estatal a ser oportunamente designado, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, nos termos do artigo 46, caput, e §§ do Código Penal e prestação pecuniária, fixada em 02 (dois) salários mínimos, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo Juízo da execução, nos termos dos artigos 43, inciso I e 45, § 1º, ambos do Código Penal, substituição essa que determino com supedâneo no art. 44, § 2º, segunda parte, do mesmo Código.

Por fim, esclareço que as Cortes Superiores já firmaram o entendimento no sentido da possibilidade de fixação de regime aberto, bem como medidas alternativas à pena privativa de liberdade nos crimes de tráfico de entorpecentes quando os requisitos legais forem preenchidos. Nesse sentido: STF, 2ª T., HC 138160 SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/12/2016, p. 16/12/2016.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada para o fim de condenar o réu GIOVANI EDUARDO DA SILVA ORTIZ, já devidamente qualificado, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº. 11.343/06, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multas, fixado no mínimo unitário, e atualizado consoante preconiza o artigo 49, § 2º, do Código Penal, sendo que elas deverão ser substituídas pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade a ser cumprida no mesmo prazo fixado para a pena privativa de liberdade, bem como pela pena pecuniária, da forma retro descrita nesta sentença.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que ausentes as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva bem como, o quantum e o tipo de pena aplicada.

EXPEÇA-SE COM URGÊNCIA O ALVARÁ DE SOLTURA EM FACE DO RÉU.

Autorizo a incineração dos entorpecentes, nos termos dos artigos 32 e 58, ambos da Lei Antidrogas, reservando-se o mínimo necessário para eventual contraprova. Oficie-se se o caso.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Oportunamente, se o caso, expeça-se a certidão de honorários advocatícios ao defensor dativo, no patamar máximo prevista na Tabela do Convênio DPE/OAB.

Custas ex lege.

P.I.C..

Mirandópolis, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA